2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE IMPERATRIZ/MA

Rua Urbano Santos, nº. 155, Ed. Aracati Office, Térreo, Sala 11, Centro, CEP: 65.900-410

E-mail: varafaz2_itz@tjma.jus.br

Processo Eletrônico nº: 0818867-29.2023.8.10.0040

AUTOR: JOAO RODRIGUES DA COSTA

Advogado do(a) AUTOR: VITOR LIMA ALMEIDA - MA23788

REU: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHAO

SENTENÇA

Trata-se de **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA** ajuizada em sede de plantão por **JOÃO RODRIGUES DA COSTA**, por meio de advogado constituído, em face do **MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ** e do **ESTADO DO MARANHÃO**, todos devidamente qualificados nos autos, por meio do qual postulou a necessidade de dispensação do fármaco SOMATULINE AUTOGEL 120mg SC (ACETATO DE LANREOTIDA) ou SANDOSTATIN LAR 30mg IM (ACETATO DE OCTREOTIDA), conforme solicitação médica, instruindo o pedido com os documentos acostados à inicial.

Decisão do juízo plantonista em id 98613530 que concedeu a liminar pleiteada.

Devidamente citados, os requeridos, em sede de contestação, opugnaram, em síntese, pela ilegitimidade passiva do ente público e improcedência dos pedidos iniciais (id 100924842 e 101544558).

Decisão determinando o bloqueio de verbas ante o descumprimento da medida liminar deferida (id 101571310).

Prestação de contas em id 104424099, com a juntada de notas fiscais em id 104424100 e id 104424101 e devida anuência dos requeridos em id's 104600098 e 105479330.

Novo pedido de bloqueio formulado pela parte autora em id 107995529, sendo o pedido deferido em decisão de id 108467702.

Réplicas aportadas pela parte autora em id 111063205 e id 111063224.

Prestação de contas em id 112480916, com a juntada de notas fiscais em id 112480918 e id 112480920 e devida anuência do requerido em id 121032102.

Novo pedido de bloqueio de verbas em id 117206505, sendo deferido em decisão de id 117322501.

Prestação de contas de id 120395541.

Comunicação de interposição de Agravo de Instrumento pelo Município de Imperatriz em id 119401539.

Decisão de id 121166775 proferida em sede de Agravo de Instrumento que indeferiu a liminar pleiteada e manteve a decisão proferida por este juízo.

Anuência da prestação de contas em id's 121032102 e 121377180.

No pedido de bloqueio de verbas em id 123411684.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

DAS PRELIMINARES

Os requeridos apresentaram a preliminar de ilegitimidade passiva do ente público, a qual entendo que esta não merece acolhida, na medida em que a saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo que se falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.

Portanto, não se sustenta a alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido, que responde solidariamente pelo fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos médicos àqueles que comprovadamente necessitam, tratando-se de incumbência constitucional do Poder Público em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e efetividade do direito à saúde.

"A Suprema Corte reafirmou a tese de solidariedade entre os entes federativos, de modo que o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. Ao final das discussões travadas no Pretório Excelso, afastou-se expressamente a existência de litisconsórcio passivo necessário entre os entes federativos, ressalvando-se a possibilidade daquela entidade que suportou o ônus financeiro da causa buscar o ressarcimento ou compensação, conforme as regras de repartição de competência, considerando-se o nível e a estrutura normativa de regulamentos aplicáveis no âmbito do SUS". (STJ – EDCL – AGINT-CC nº. 179991; Órgão Julgador: 1a Seção; Relator: Min. OG Fernandes; Data do Julgamento: 29/03/2022)

Essa, inclusive, foi a tese definida pelo STF por ocasião da discussão do Tema 793, que teve como *Leading Case* o RE nº. 855.178, com trânsito em julgado do julgado em 13/05/2020: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Assim, rejeito a preliminar aventada.

DO MÉRITO

O caso *sub judice* amolda-se ao inciso I, do art. 355, do Código de Processo Civil, por se tratar de questão em que não há necessidade de produção de outras provas. Desta forma, conheço diretamente do pedido, proferindo desde já sentença de mérito.

À luz do disposto nos arts. 196 e 198 da Constituição Federal, as entidades federativas têm o dever de promover, proteger e recuperar a saúde dos membros da coletividade por meio do sistema da saúde pública.

É de se ressaltar que o direito à saúde é corolário direto do sobreprincípio da dignidade da pessoa humana e do próprio direito à vida (art. 1°, III, e art. 5°, da CF/88), vez que a Constituição não garante apenas o direito à vida sob o aspecto biológico, mas o direito a uma vida digna, plena e com saúde.

Nesse bojo, já manifestou-se o Supremo Tribunal Federal:

> **O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço**. (AI 734.487 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 3-8-2010, 2ª T, *DJE* de 20-8-2010. (grifei).

Ao analisar os limites da intervenção judicial na área da saúde, o Supremo Tribunal Federal, após realização de audiências públicas, firmou diretrizes que foram apresentadas no julgamento da Suspensão de Tutela Antecipada n° 175, Rel. Ministro Gilmar Mendes, J. 17/03/2010.

Dentre essas diretrizes, destacam-se as seguintes:

> **I) Ao deferir uma prestação de saúde incluída entre as políticas sociais e econômicas formuladas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Judiciário não está criando política pública, mas apenas determinando o seu cumprimento;**
>
> **II) Se a prestação de saúde pleiteada não está entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de uma omissão legislativa ou administrativa, de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou de uma vedação legal de sua dispensação;**
>
> **(...)**
>
> **VIII) a responsabilidade dos entes federativos na efetivação do direito à saúde é solidária; (grifei)**

Assim, cabe ao ente público demandado o fornecimento dos meios para sua realização, em consonância com o disposto na Constituição Federal, a qual assegurou aos cidadãos o acesso irrestrito à saúde pública.

Tem-se, desta forma, pela própria disposição literal referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e

melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida pelo réu, como os limites orçamentários, ofensa ao princípio da igualdade, não intervenção do Judiciário, o frisado caráter limitado de eficácia da norma constitucional, caiam por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode aferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

> "O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...). O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF." (RE 271.286-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00, DJ de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06, DJ de 2-2-07.

A respeito das normas dos artigos 196 e 198 da CF deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado.

Dessa feita, o paciente deve ter todas as condições de ser atendido em seu intento, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito.

Assim, como se vê, a condenação do ente municipal ao fornecimento de insumos encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos.

No caso em tela, vê-se que a demanda gira em torno da necessidade de dispensação de medicamento para o requerente, indispensável a assegurar direito à saúde, que não lhe foram integral e satisfatoriamente disponibilizados pelo Poder Público, administrativamente, apesar de seus esforços. Nesse contexto, entendo que há que se sopesar os bens jurídicos em xeque, sobressaindo, no entender deste Juízo, a saúde e o bem-estar da parte interessada, em detrimento da tese genérica de reserva do possível.

As provas que acompanham a inicial e foram juntadas no curso da ação, notadamente os laudos/relatórios, denotam a necessidade e imprescindibilidade do tratamento postulado pela parte interessada.

Nesse viés, colho e adoto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse tema:

> **"À luz do princípio da dignidade da pessoa humana, valor erigido como um dos fundamentos da república, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde. (...)"** (STJ - AGRESP 200601317493 - (855787 RS) - 1ª T. - Rel. Min. Luiz Fux - DJU 27.11.2006 - p. 258).

Ademais, a orientação jurisprudencial Pátria também vai na mesma trilha, *vide:*

> APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. **Autora comprovou sua patologia, a adequação do fármaco e a necessidade em dele fazer uso. Condenação de Município e do Estado na obrigação de fazer sob pena de multa. Recurso do Estado, afirmando que o medicamento não é incorporado a lista do SUS. Argumentos que não podem se sobrepor ao direito à vida e ao dever constitucional de prestação de saúde pública. Inaplicabilidade do Recurso Repetitivo 1.657.156/RJ, ante a modulação dos seus efeitos. A Autonomia orçamentária pôs fim à confusão com a Administração Pública Direta, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sendo devidos os honorários pelo Estado**. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ – APL: 0016979-61.2017.8.19.0026, Relator: Des. LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 15/07/2020, 25ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2020).

Convém salientar que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como sabe-se que não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Note-se, da mesma forma, que o sistema constitucional brasileiro veda a ingerência do Poder Judiciário nos assuntos legislativos e nos executivos, mas também veda, através do próprio ordenamento processual civil, que se esquive de julgar (vedação ao *non liquet*, previsto no artigo 126 do Código de Processo Civil, cabendo "aplicar as normas legais").

No caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

Desta forma, não há que se falar em falta de previsão orçamentária do Poder Público para fazer frente as despesas com obrigações relativas à saúde dos cidadãos, mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública ao Município, diversa da que já é adotada em casos semelhantes, até mesmo porque o indigitado ente federado detêm verba específica destinada para esse fim.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL,** com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o Município de Imperatriz e o Estado do Maranhão a fornecerem à parte autora REJANE COSTA LIMA dispensação do fármaco SOMATULINE AUTOGEL 120mg SC (ACETATO DE LANREOTIDA) ou SANDOSTATIN LAR 30mg IM (ACETATO DE OCTREOTIDA), enquanto se fizerem necessários, nos termos da prescrição médica, tornando **definitiva a liminar de id** 98613530 **encartada nos autos.**

Ademais, HOMOLOGO as prestações de contas apresentadas em id's 112480916 e 120395541, visto que revela o legítimo emprego da verba recebida, com as apresentações das respectivas notas fiscais.

Considerando, ainda, a situação de mora obrigacional relatada nos autos, com fulcro no art. 536, §1º, do CPC e nos Enunciados nº. 56 e 74 das II e III Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, bem como o caráter urgente e contínuo do tratamento da paciente, defiro o novo pedido de id 120086446 e **DETERMINO a realização de bloqueio de verbas públicas, pelo Sistema SISBAJUD no orçamento de menor custo colacionado ao processo pela requerente, em valor correspondente a R$ 10.711,82 (dez mil, setecentos e onze reais e oitenta e dois centavos), rateado meio a meio em uma das contas do Estado do Maranhão e do Município de Imperatriz.**

Após o bloqueio da verba, cientifiquem-se as partes **intimando-se, ainda, a parte autora,** por qualquer meio idôneo ao cumprimento célere da providência, **solicitando o comparecimento do(a) substituído(a) processual em juízo para firmar o competente termo de compromisso/responsabilidade pela prestação de contas dos valores públicos utilizados**, a ocorrer mediante a juntada ao processo da nota fiscal dos produtos adquiridos, **no prazo de 30 (trinta) dias,** a contar do levantamento da soma, com a advertência de que o descumprimento desta ordem configurará prejuízo causado ao Erário, sujeitando o(a) beneficiário(a) à responsabilização cível e criminal.

Firmado o compromisso acima delineado, **proceda-se à Secretaria Judicial à imediata expedição de alvará judicial de transferência/levantamento dos valores sequestrados aos estabelecimentos responsáveis pela prestação do serviço de saúde, cujos dados bancários estão indicados em i'ds 123411686 e 123411687.**

Em caso da não utilização integral do valor levantado, esse deve ser revertido aos cofres públicos**.** Havendo valores remanescentes a serem devolvidos aos demandados, **determino, desde já,** a expedição de alvará judicial de levantamento/transferência, considerando os dados bancários a serem fornecidos pelos entes públicos, intimando-os à sua indicação, acaso ainda não individualizados nos autos, devendo a ordem de pagamento contemplar, igualmente, eventuais acréscimos decorrentes de rendimentos/atualização dos valores depositados em juízo.

Em seguida, havendo prestação de contas apresentada, **intimem-se os demandados** para que se manifestem acerca da correta aplicação dos valores, **no prazo de 10 (dez) dias**.

Sem custas processuais, a teor do previsto no art. 12 da Lei Estadual nº. 9.109/2009.

Condeno os requeridos, individualmente, ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado que assistiu a parte autora, **no importe equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais)**, na forma do art. 85, §§2º, do CPC.

Sem remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, inciso II, do CPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e **arquivem-se** os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. **Intimem-se. Cumpra-se com urgência**.

Imperatriz/MA, datado e assinado eletronicamente.

Juíza Ana Lucrécia Bezerra Sodré
Titular da 2ª Vara da Fazenda Pública de Imperatriz

Assinado eletronicamente por: ANA LUCRECIA BEZERRA SODRE
09/07/2024 10:55:54
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 123750538

24070910555466000000115002369

IMPRIMIR GERAR PDF